

250

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NUTRICIONAL

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviço Assessoria e Consultoria Nutricional que se fazem de um lado, **Taroba Industria Hoteleira Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro no município de Foz do Iguaçu, CEP 85.859-899, Rod. BR 469, 12280-PQ Jardim Nacional do Iguaçu, inscrita no CNPJ **77.766.483/0001-64**, doravante denominada **Contratante** e de outro lado, **Thamara de Goes Cardoso Wunsch**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro no município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, à Rua: quinta do Sol, 400, Jd Alvorada, inscrita no CNPJ **51.972.839/0001-22** representada pela sua titular **Thamara de Goes Cardoso Wunsch** CRN - Conselho Regional de Nutrição 8ª Região nº 18863, denominada **Contratada**, resolvem firmar o presente contrato, nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem como objetivo, Serviços Técnicos de Nutricionista, nos termos da Lei 8.234/1.991, que se obriga a **Contratada** a prestar à **Contratante**, abrangendo os seguintes serviços:

- a) Condutas para controle higiênico sanitário dos alimentos;
- b) Educação nutricional através de palestras e treinamentos para os colaboradores da **Contratante**.
- c) Responsabilidade Técnica do serviço de Alimentação;
- d) Elaboração de manual de boas práticas;
- e) Elaboração de planilhas de controle;
- f) Inspeção técnica através de vistorias e check-list;

Parágrafo único: Os Serviços Técnicos Nutricionais serão prestados através de acompanhamento, total de 6 horas semanais, alternando entre os turnos e elaboração de material didático de acordo com as exigências legislação sanitária.

CLÁUSULA SEGUNDA: A **Contratada** prestará os serviços de que trata a Cláusula Primeira deste contrato, mantendo-se a sua autonomia para executar as atividades elencadas. Não haverá exclusividade de nenhuma das partes em decorrência deste contrato.

Parágrafo Único: Fica expressamente estipulado que não se estabelecerá, por força deste Contrato, qualquer vínculo empregatício de responsabilidade da **Contratante**, com relação à **Contratada** ou empregada que esta empregar, direta ou indiretamente, correndo por conta exclusiva da **Contratada**, única responsável, a supervisão e todas

as despesas decorrentes de sua atividade, inclusive com o referido pessoal, encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, securitária, fiscal ou qualquer outra.

CLÁUSULA TERCEIRA: A **Contratada** receberá, pela presente prestação dos serviços ora pactuados, o valor mensal de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com vencimento até o dia 19 do mês. Sendo que será pago o valor único de 3.000,00 (três mil reais), dividido em três parcelas de 1.000,00 (mil reais) para implantação da documentação de boas práticas, incluindo procedimento operacional padrão, manual de boas práticas, treinamento de qualidade e segurança alimentar e mapas visuais das praças.

Parágrafo Primeiro: O atraso no pagamento quando de responsabilidade da **Contratante**, ensejará incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento ao mês ou fração) e correção pelo IGPM-FGV acumulado no período, calculados sobre o valor devido.

Parágrafo Terceiro: A quebra de contrato sem aviso prévio de 30 dias ocasionará na multa do valor da mensalidade acordada por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA: A **Contratada** se obriga a:

- a) Prestar os serviços objeto deste contrato com zelo e dedicação, declarando preencher todos os requisitos legais relacionados à sua atividade.
- b) Fazer com que os serviços objeto deste contrato sejam prestados em estreita harmonia com o estabelecimento da **Contratante**.
- c) Responder exclusivamente por todas as obrigações legais decorrentes deste instrumento, em especial, com a **Lei 8.234/1.991**.
- d) Cumprir, durante a execução do objeto deste contrato, todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes. Responsabilizar-se por todas as providências e pelo pagamento de despesas decorrentes de suas atividades negociais, inscrições, impostos, taxas, contribuições (inclusive previdenciárias e corporativas), atendimento de intimações de autoridades e de quaisquer Órgãos Públicos.
- e) Responder e atender, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer notificações da **Contratante** relativas ao descumprimento de quaisquer obrigações contidas no presente contrato
- f) Cumprir com todos os dispositivos estabelecidos neste instrumento necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Fica convencionado que a **Contratada** responderá por todo e qualquer dano, prejuízo, seja por omissão, negligência ou imprudência, que venha eventualmente a dar margem, em razão da prestação de serviços ora ajustada ou decorrente deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: A vigência do presente contrato será por prazo indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser rescindido imotivadamente, a qualquer momento, mediante simples comunicação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência mínima, sem que reste a obrigação ao pagamento de qualquer multa ou indenização.

CLÁUSULA OITAVA: Este contrato resolve-se de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, na ocorrência de umas das seguintes hipóteses:

- a) se as execuções dos serviços não tiverem regular e satisfatório andamento;
- b) por infração a qualquer de suas cláusulas ou condições;
- c) nos demais casos previstos na legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA: A **Contratada** desde já, cede e transfere, todos os seus direitos autorais e patrimoniais sobre o material criado, incluindo-se o banco de dados dos clientes contatados ou angariados em decorrência da execução deste contrato ou sobre o material que vier a ser criado e produzido pela, seus prepostos ou empregados, por ocasião da prestação de serviço objeto deste contrato.

Parágrafo Único: Fica esclarecido que os direitos autorais, patrimoniais e intelectuais pertinentes ao trabalho, são e pertencerão exclusivamente à **Contratante**, não cabendo a **Contratada**, seus representantes legais, prepostos ou empregados, reivindicar qualquer direito sobre o mesmo, seja a que título for.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todos os memorandos, anotações, impressos, desenhos, e demais documentos contendo informações concernentes aos negócios da **CONTRATANTE**, bem como os bens móveis, eventualmente utilizados pela **CONTRATADA** para exercício normal de suas atividades, são de propriedade exclusiva da **CONTRATANTE**, devendo ser devolvidos à mesma, sempre que houver solicitação neste sentido e impreterivelmente, por ocasião do término deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : A **Contratada** se obriga, por si, por seus representantes legais, empregados e/ou prepostos, a guardar o mais completo e absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou por qualquer outra forma venha a tomar conhecimento, em razão dos serviços que prestará a **Contratante**.

Parágrafo Primeiro: A **Contratada** se obriga a tratar todas as informações a que tenha acesso em função do presente contrato em

caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro.

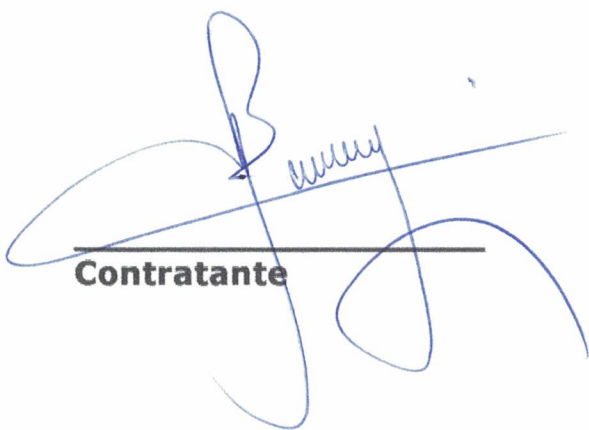
Parágrafo Segundo: A **Contratada** se obriga a cientificar expressamente os seus empregados e terceiros porventura por ela contratados para a execução dos serviços, sobre o caráter sigiloso das informações, tomando as medidas necessárias para que tais informações sejam divulgadas tão somente ao pessoal que necessite ter acesso a elas, para os propósitos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A suspensão por qualquer motivo, da prestação, pela **Contratada**, dos serviços ora contratados, autorizará a **Contratante**, independentemente de qualquer comunicação, a contratar terceiro para prestar os respectivos serviços e rescindir o presente contrato de pleno direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de Foz do Iguaçu/Pr., para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento de prestação de serviços, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justos e contratados, de pleno acordo com as cláusulas acima descritas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, dando tudo por bom, firme e valioso, para si e seus sucessores.

Foz do Iguaçu, 20 de fevereiro de 2024



Contratante



Contratada

Testemunha